

条約法条約における留保の「有効性」の決定について（二・完）

中 野 徹 也

目 次

- 一、序 論
 - 二、留保の「有効性」の決定についての二つの見解
 - (一) 許容性学派
 - (二) 対抗力学派
 - 三、条約法条約の立場
 - (一) 国際法委員会での議論
 - (1) ウォルドック第一報告書
 - (2) 国際法委員会一九六二年の審議
 - (二) ウォルドック第四報告書
 - (3) 国際法委員会一九六五年の審議
 - (4) 外交会議での議論
 - 四、国家及び実施機関の履行並びに国際判例
 - (一) 「有効性」の決定
 - (二) 両立しない留保の帰結
 - 五、結 論
- （以上、本号）

四、国家及び実施機関の履行並びに国際判例

それでは、(1)条約法条約第一九条(c)が適用される条約に対する留保の「有効性」はいかにして決定されるのか、換

言すれば、当該留保の許容性は何を基準に判定されるのか、(2)条約法条約第二一条三項は両立しない留保にも適用されるのか、という二つの問題を、条約法条約採択後の国家及び実施（監視）機関の実行並びに国際判例に照らして検討してみることにしよう。

(一) 「有効性」の決定

条約法条約が締結されてからの最初の十年である一九七〇年代の国家及び実施（監視）機関の実行並びに国際判例には、留保の「有効性」の決定という問題との関連で採り上げるべきものは見あたらない。もちろん、有名なシリア及びチュニジアの条約法条約自体に対する留保や英仏大陸棚事件仲裁判決⁽¹³⁴⁾のように、留保に関する事例が全くなかったわけではない。しかし、留保の「有効性」の決定という問題そのものに關係する事例は、奇しくも条約法条約が効力を發生する八〇年代に入るまで出現しなかった。

一九八二年、ヨーロッパ人權委員会は、テメルタッシュ事件において、留保の「有効性」の決定に関して画期的な見解を示した。既にそれについては、我が国でも十分に知られているが、本稿との関連でも重要なので、取り上げることにしたい。ところで、本件で問題となったのは、正確にはスイスの解釈宣言であり、留保ではなかった。しかし、委員会は、最終的にはこの解釈宣言を留保と認定した⁽¹³⁵⁾。従って、以下の考察は、本件は留保に関する事例であるという前提の下で行われることを、念のためお断りしておく。

さて、本件の申立人は、スイスの解釈宣言は無効である、と主張していた。これに対し、スイス政府は、次のように反論した。

「スイスの解釈宣言に対する本条約当事国の異議の欠如は、この宣言に対するかかる当事国の黙示の同意の証拠である。さらに、黙示の同意という実行は、本条約体制でも承認されている」⁽¹³⁷⁾。

スイス政府は、委員会のこの問題に対する権限自体には、異議を申し立てなかった。そうする代わりに、スイス政府の反論は、委員会が何を基準にして留保の「有効性」の決定を行うべきであるかという点に向けられている。スイスは、その基準を他の当事国の受諾又は異議であると考えた。

ところが、委員会は、このスイス政府の反論に対し、次のように述べた。

「たとえ、この条約に対する留保に関してなされた(他の締約国の――筆者注)受諾又は異議に、何らかの法的効果が帰属されうとしても、これは、委員会の特定の留保又は解釈宣言と本条約との適合性 (compliance) について意見を表明する権限を排除するに足ることではない……」⁽¹³⁸⁾。

委員会は、この一節で、(1)特定の留保又は解釈宣言の「有効性」を決定する権限が自らにあること、(2)他の締約国の受諾又は異議は、当該留保の許容性(正確には「適合性」(compliance)であるが、実質的には同義と解される)を確定するに足る基準ではないこと、を明らかにしたのである。このうち、前者は、前述したように、スイスが直接争っていなかったにも関わらず提示されたので、この一節をその観点から批判する論者もいる。⁽¹³⁹⁾ それはそれで傾聴に値するが、本稿の目的からはいささか外れるので、その点にはこれ以上触れないことにしておく。

さて、前章で確認したように、条約法条約がその採択時に採用した立場は、留保の「有効性」の決定は、当該留保の許容性に対抗力を基準になされるが、実際には対抗力の有無により当該留保の許容性が推定される、というものであった。したがって、この点については、対抗力学派の見解が、その立場をより忠実に再述している、という評価を

下しておいた。⁽¹⁴⁰⁾ 本件でも、スイスは、その観点から反論を提起していたとみなされうる。しかし、委員会は、前述のように、それを否定したのである。一見すると、委員会のこの見解は、留保の許容性を判定するにあたって、当該留保の対抗力の有無は何の関係もないとする許容性学派のそれに従っているかのように見える。しかしながら、実際には、以下の理由により割り引いて考える必要があると思われる。

ヨーロッパ人権条約は、次のような独自の留保条項を有している。

「第六四条

1 いずれの国も、この条約に署名するとき又は批准書を寄託するときに、その領域でそのときに有効な法律の留保は、この条約の特定の規定と抵触する限りで、その規定について留保を付すことができる。一般的性格の留保は、この条約のもとでは許されない。

2 この条に基づいて付されるいかなる留保も、関係する法律の簡潔な記述を含むものとする。」

従って、条約実施機関は、基本的には、条約法条約の留保に関する規定に依拠することなく、この留保条項の解釈・適用の問題として、留保が関係する事案を処理できるのである。⁽¹⁴¹⁾ もっとも、委員会は、第六四条で規定されていない事柄が関係する事案の処理にあたっては、進んで一般国際法すなわち条約法条約に言及してきたと言われている。⁽¹⁴²⁾ 本件でも、スイスの解釈宣言が同条の適用を受ける留保であるか否かが一つの争点であったが、同条には留保の定義が含まれていなかった。そこで、委員会は、明示的に条約法条約第二条一項(d)に言及し、かつ同条の基準に従ってスイスの解釈宣言の性質決定を行っている。⁽¹⁴³⁾ 同様に、第六四条は、許容性の要件（一般的留保の禁止）を規定してはいないものの、それが何を基準に判定されるのかについては沈黙している。従って、かりに委員会がこの点についても、

留保の定義と同様に、条約法条約の規定に言及しかつ適用していたならば、本件は許容性学派の見解を支持する事例と位置付けられうるだろう。しかし、委員会は、この点については条約法条約の規定に言及すらしなかった。そうするかわりに、委員会は、ヨーロッパ人権条約の「特別な性質」と「監督機関の存在」に言及したのである。すなわち、委員会の立論は次のようであつた。

「この点で、本条約の特別な性質、特に、本条約の第三章で、締約国による条約規定の履行を監督することに責任を負つた諸機関が設置されているという事実が、想起されるべきである。締約国は、本条約を作成する際に、……政治的伝統、理想、自由及び法の支配についての共通の遺産を保護するために、ヨーロッパの自由な民主主義という共通の公序を樹立することを意図していた。諸国家が引き受けた義務は、本質的に客観的な性質を有し、そのことは特に条約が設立した監督機構からも明らかである。後者は『条約に規定された権利及び自由の締約国による集団的保障という概念に基づいている』」。

(人権―筆者注) 裁判所は、注意深く、『古典的な種類の国際条約とは異なり、本条約は、単なる締約国間の相互的な約束以上のものを包含している。この条約は、相互的、二国間の約束のネットワークを超えて、……客観的義務を創設している』と指摘してきた。

以上の考慮に照らして、委員会は、まさに条約の制度により、特定の事件で、ある留保又は解釈宣言がこの条約に従つて付されているか否かを審査する権限が、委員会に付与されていると考える⁽¹⁴⁾ (傍点筆者)。

委員会の立論がこのようなものであつた以上、本件は、許容性学派の見解を直接裏付ける事例とはいひがたいと考えざるをえない。

なお、後年、スイスは、人権裁判所でも同様の主張を行った。しかし、同裁判所は、特に理由を明記することなく、単にその主張には「同意しない」とだけ述べた。⁽¹⁴⁵⁾そして、自らが判定権限を持つ根拠としては、条約第四五条及び第四九条並びに第一九条などを挙げただけで、同裁判所も条約法条約の規定には言及すらしなかった。⁽¹⁴⁶⁾

こうして、これらの事例は、条約法条約との関係では、限られた重要性を有するにすぎないものであったが、それからわずか数カ月後に出された米州人権裁判所の勧告的意見には、いささか異なる意味があった。

米州人権裁判所は、「米州人権条約の効力発生に留保が及ぼす効果事件」において、次のような勧告的意見を付与した。

「米州人権条約第七五条は、この条約がウィーン条約の諸規定に従つてのみ、留保を付すことができると規定しているが、この条文の準備作業によれば、ウィーン条約への言及は、条約目的に反しない限り、できるだけ広く留保の自由を認めることを意図していた。しかし、ウィーン条約第二〇条四項の原則は、締約国相互間の利益のために相互主義的な取引を条約の目的とするような、伝統的な多数国間条約の必要を反映している。ところが、人権条約は、人間個人の基本的権利の保護を目的としたもので、国家は、他国との関係においてではなく、公益のために、管轄権下のすべての個人に対して義務を引き受けるような法秩序を甘受した。更に、個人の申立権に基づく人権委員会の強制管轄権を認め、国家の申立権に基づくそれを任意的にしている米州人権条約は、個人に対する約束という面に圧倒的比重を置いている。従つて、ウィーン条約第二〇条四項に定める法制度を本条約に適用させることは明らかに不合理である。むしろ、本条約は、条約目的と両立しないのでない限り、留保一般を明示的に認めたのであり、ウィーン条約第二〇条一項が適用されなければならない。従つて、明示的に認められ

た留保は、他国の受諾を必要としないのである⁽¹⁷⁾。

裁判所が述べているように、米州人権条約第七五条は、「この条約には、一九六九年五月二三日に署名された条約法に関するウィーン条約の諸条項に従つてのみ、留保を付することができ」と規定している。従つて、本来ならば、裁判所が、第七五条の解釈・適用を行う場合には、同時に条約法条約の解釈・適用を行ったことになるはずであった。この点が、ヨーロッパ人権条約の実施機関とは、決定的に異なるところである。しかしながら、結果的には米州人権裁判所も、米州人権条約の特殊性を強調することによって、条約法条約をそのまま解釈・適用することを拒んだ。裁判所によれば、米州人権条約は、「条約目的と両立しないのでない限り、留保一般を明示的に認めたのであり、ウィーン条約第二〇条一項が適用されなければならない」とされる。従つて、かかる「明示的に認められた留保は、他国の受諾を必要としない」のであり、かつ、他の締約国は、かかる留保に対し異議を申し立てることはできない。他方、両立しない留保が付された場合には、他の締約国は、当該留保の非両立性を、「条約により設置された司法的及び勧告的機関を通じて自由に主張できる⁽¹⁸⁾」とされる。以上により、裁判所は「締約国の個別的評価に基づく留保の受諾又は異議申立の制度を排除するとともに、裁判所による両立性の判定という方向性を示した⁽¹⁹⁾」のであった。

さて、米州人権裁判所が採用した解釈、それは、奇しくもワールドックが第四報告書で言及したものの結局は採用しなかった解釈、すなわち、「両立する留保に対する同意は「事前に与えられている」という解釈そのものである⁽²⁰⁾。しかし、前章で言及したように、「事前の同意」という観念が最後まで残されたのは、第一九条(a)項及び(b)項の範囲に入る留保についてである⁽²¹⁾。確かに、第一九条(a)項及び(b)項の適用範囲をめぐる学説上の争いはあるが、少なくとも条約法条約がその採択時に、第一九条(c)項の範囲に入る留保に対し、第二〇条一項の適用を想定していなかったこと

は、前章で述べたように明らかである。とはいえ、確かに「事前の同意」という観念を採用すれば、留保の許容性こそが「有効性」であるとする許容性学派の見解に限りなく近づく。⁽¹⁵³⁾ それでは、この事例を、許容性学派の見解に有利な事例として位置づけることはできるだろうか。答えは、否でなければならないと思われる。ここでも、裁判所が、米州人権条約の「特殊性」を持ち出していることが致命的である。なぜなら、そうでもしなければ、このように解釈することはできなかったという推定が成り立ち、その結果、条約法条約を解釈・適用したことにはならなくなってしまふからである。それゆえ、本件も、許容性学派の見解を直接裏付けるものと言うことはできない。

また、一九九四年一月、自由権規約人権委員会も、ヨーロッパ人権委員会の見解とほぼ同様の見解を表明した。本稿の序論でも引用した一節であるが、次のような見解が示されていた。

「ある留保に対して抗議がなされていないことは、その留保が条約目的と両立するか否かの判断の基準にはなりがたい。……従って、委員会は、特定の留保が規約の趣旨及び目的と両立するか否かを決定することに取り組まざるをえない」。⁽¹⁵⁴⁾

自由権規約の場合には、留保に関する規定が規約自体に存在しないので、いきおい一般国際法に依拠せざるをえない。そしてこれも序論で既に述べたことではあるが、この一般的意見でも、条約法条約が定めている留保の定義及び許容性の基準は国際法の一般規則であり、規約もそれに従うとされている。⁽¹⁵⁵⁾ 従ってこの関連で問題とされているのは、留保の許容性は何を基準に判定されるのか、である。そして、規約人権委員会も、その基準は他の当事国の受諾又は異議ではないと考えたのである。とはいえ、ここでもヨーロッパ及び米州の事例との関連で述べたことが、ほぼ当てはまるように思われる。すなわち、自由権規約人権委員会は、次のように述べていた。

「人権関係の諸条約……は、当事国間に相互的な権利・義務関係を設定するものではなく、個人に権利を付与するものである。国家間の相互性の原則が機能する余地はない。それゆえ、この種の条約の当事国は他の当事国の留保に異議を唱えることに法的利益や必要性を見出さないことが多い」⁽⁵⁶⁾。

それゆえに、他の締約国の受諾又は異議は、許容性の判定にあたつて決定的な基準ではないとしたのである。こうして、規約人権委員会も、人権条約の「特殊性」から、先の結論を導き出しているのである。

さて、以上、四つの事例を見てきたが、いずれも許容性学派の見解を直接裏付けるものとは言いがたいという結論に至った。これらの事例は、むしろ逆に、この点に関する限り、条約法条約の解釈・適用の問題として、許容性学派のような見解を導き出すことは難しいということを示しているように思われる。だからこそ、それが適切であつたかどうかは別として、人権条約の特殊性を強調せざるをえなかったのではないか。

こうして、許容性学派と対抗力学派の第一の対立点に関しては、条約法条約採択以降の実行に照らしてみても、対抗力学派の見解に優位性があると考えられる。それでは、第二の対立点はどうだろうか。

(二) 両立しない留保の帰結

まず最初に、両学派のこの点についての見解を今一度確認しておこう。許容性学派は、両立しない留保には条約法条約第二〇条四項及び第二一条は適用されないという前提の下で、次の二つの帰結を主張する。すなわち、(1) 国家の第一義的な意思が条約を受諾することであり、かつ当該留保が条約の趣旨及び目的に根本的に反していない場合には、当該留保のみが無効（留保の可分性）、(2) 留保と条約の受諾が密接不可分の関係にあり、かつ当該留保が条約の趣旨

及び目的に根本的に反している場合には、当該留保国の条約への参加すなわち批准又は加入そのものが無効、になるという⁽¹⁵⁷⁾。他方、対抗力学派に属するとされる論者のうち、ツエマネックとガヤは、留保の両立性は第二〇条四項により判定されるという前提の下で、留保の非両立性を理由として異議が申し立てられた場合でも、当該異議国が留保国との間における条約の効力発生を妨げる意思を明確に表明しない限り、当該留保は第二一条三項の帰結を生ぜしめることになる、と言う⁽¹⁵⁸⁾。そして、前章では、この点について、条約法条約がその採択時に採った立場を特定することはできなかった。

さて、この点についても、一九八八年までの実行に照らして見れば、対抗力学派の見解に優位性があつたと思われる。たとえば、オランダ外務大臣は、オランダ議會で「細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」の国会承認に関する法案が討議された折りに、次のように述べていた。

「条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、……国際法上無効ではない。……条約法条約第二〇条四項(b)に基づき、留保に対し締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該締約国との間における条約の効力発生を妨げることができる。ただし、当該締約国がかかる意図を明確に表明することが条件である⁽¹⁵⁹⁾」。

一見してわかるように、この声明は、許容性学派の見解を採用していない。むしろ、ガヤが言うように、留保の両立性如何で異議の帰結を区別していないという点で、対抗力学派の見解に限りなく近い⁽¹⁶⁰⁾。そして、実際一九八八年までは、国連事務総長を寄託者とする条約に対しては、この声明を裏付けるかのような実行が大勢を占めていたのである。すなわち、これらの条約に対して、留保の非両立性を理由として異議を申し立てるという実行は少なからず存在したものの、その際かかる異議を申し立てた国のほとんどが、当該異議の帰結については何も言わない、もしくは当該異

議により異議国と留保国との間における条約の効力発生が妨げられることはないと言明していたのである。当該異議により異議国と留保国との間における条約の効力発生が妨げられると言明されることはきわめてまれなことであり、まして当該異議が何らかの独自の帰結をもたらすと明言されたことは一度もなかった。

しかし、ヨーロッパ人權裁判所が、ブリロ事件でこの点についての画期的な見解を含む判決を一九八八年に下して以降、いささか様相が異なってきた。なお、本件でも問題となつたのは、正確にはスイスの解釈宣言だった。しかし、同裁判所は、この解釈宣言を実質的には留保であることを認めたので、本件も留保に関する事例として扱⁽¹⁰⁾う。

同裁判所は、留保無効の帰結について、次のように述べた。

「スイスが、現にそして自らもそのようにみなしているように、宣言の有効性とは関係なく条約に拘束されることには、疑いの余地がない⁽¹¹⁾」。

同裁判所は、これ以上何も説明を与えなかった。しかし(あるいはそれゆえに)、学説上、同裁判所は許容性学派の見解を採用したのだとの指摘が見られる。すなわち、同裁判所は、許容性学派の主張する基準に従い、スイスの留保は同国によるヨーロッパ人權条約の受諾と密接不可分の関係にはなく、かつ同条約の趣旨及び目的に根本的に反してもないとみなしたのだ、と⁽¹²⁾。もっとも、同裁判所が、許容性学派の主張する基準を一般的に適用可能とみなしたか、それとも個々の場合に留保国の意思に基づき個別的に評価されなければならないとみなしたかは明らかでない、という指摘もあるが、本件に限って言えば、その評価は一致していると言える。いずれにせよ、同裁判所が何も述べていない以上、この評価にどの程度の説得力があるかを言うことは困難であるが、他方、それを積極的に否定するに足る根拠がないことも事実である。

ただし、そのように見ることができるとしても、本件は、純粹にヨーロッパ人權條約第六四條の解釈・適用の事例として理解されるべきであり、それ以上の意味を持たないと解すべきであるとの指摘もある。⁽¹⁵⁾ 前節でも述べたように、筆者も原則としてはこの指摘に賛同する。しかし、これも前節で述べたように、第六四條に規定されていない事柄が關係する事案について出された実施機關の見解には、この原則が必ずしも妥当しない場合がある。無効な留保の帰結という事柄は、第六四條には規定されていない。確かに、同裁判所は、條約法條約の規定には言及しなかった。しかし、本節の冒頭で述べたように、これは、條約法條約採択時には解決されなかった問題である。しかも、同裁判所は、條約の「特別な性質」にも言及しなかった。また實際問題として、以降、この一節の考え方に従っていると解される異議が、國連事務總長を寄託者とする條約に対して申し立てられるようになっていく。主だったものを表に掲げておいた。さらに、以下のように、自由權規約人權委員會の一般的意思も、この一節の考え方を踏襲した。この一節は、もはやヨーロッパ人權條約の枠内に留まらず、普遍的な影響を及ぼし始めているように思われる。⁽¹⁶⁾

自由權規約人權委員會は、一般的意見の第一八項で、受け入れられない (unacceptable) 留保の通常の帰結は、「規約が留保国に対して完全に効力を有さなくなるということではなく」、「むしろ、かかる留保は、規約が留保国に対して、留保の利益なく効力を生ずるという意味で、一般的に分離可能」であるとしている。⁽¹⁷⁾ すなわち、プリロ事案件判決と同様に、無効と判定された留保を付した国は、かかる留保がなかったものとして、引き続き條約に拘束されるという見解を示したのである。もともと、この見解に対しては、アメリカ・イギリス・フランスが異議を唱えた。⁽¹⁸⁾ アメリカ政府は、次のように言う。

「……留保は、アメリカ政府の規約に拘束されることについての同意の欠くことのできない一部であり、分離可

能ではない。留保……が無効と決定された場合には、それにより批准そのものが無効となりうるであらう。

ウィーン条約の第二〇条及び二一条は、留保及び留保に対する異議の帰結を規定しているが、そこでは二つの可能性しか与えられていない。すなわち(i)条約の残余部分が、当該当事国間において効力を発生するか、(ii)条約そのものが当該当事国間において全く効力を発生しないかである。そして、第二〇条四項によれば、その選択は異議国に委ねられている。要するに、ウィーン条約は、条約全体が留保国に対して効力を発生しうる可能性を想定させしていないのである⁽¹⁰⁾。

フランス政府のこの点についての異議は、アメリカ政府のその前半部分とほぼ同様である⁽¹¹⁾。

また、イギリス政府は、概要次のように言う。

「(条約法条約第一〇条及び二一条)が、完全に趣旨及び目的と両立している留保に適用されることは明白である。しかし、(条約法条約第二〇条及び二一条)が、当初から (*in limine*) 許容されない留保をも含めると意図していたかという点、それは疑わしい。たとえば、条約が明示的に禁止している留保を、他の締約国が受諾できるとは到底思えない。同じことが、(条約法条約) 第十九条に列挙されている他の場合に適用されてはならないとするに足る明白な理由は何ら存在しない。実際、ジェノサイド条約に関する勧告的意見はこの事柄を直接扱い、そしてある留保を趣旨及び目的と両立しているとして受諾することにより、当事国は、留保国を条約の当事国とみなす資格を与えられる、と述べた。逆の場合(すなわち、当該留保が趣旨及び目的と両立しない場合)につき、裁判所は、単に「当該国家を、条約の当事国とみなすことはできない」と述べている。これが、イギリス政府が、自身の条約慣行において、一貫して従ってきたアプローチである。

一般的意見は、反対に、あたかも留保が付されていなかったかのように、規約の効力が留保国に及ぶという意味で、受け入れられない (unacceptable) 留保は、一般的に分離可能であることを示唆している。このような条約の可分性を持ち出すことにより、問題が適切に処理される場合があるかも知れない。しかし、留保が分離されるのであれば、必然的に留保が適用される条約の部分も同時に分離されることは、絶対的に明白である。そうであれば、国際条約は、締約国が「明らかに認めた」規則を確立させるものである、という基本原則に反することになる。イギリス政府としては、「明らかに認め」ていない規約上の義務、それどころか明示的に受諾しない意思を表明している規約上の義務に拘束されることなど到底考えられない。

従って、イギリス政府は、唯一妥当なアプローチは、国際司法裁判所が採用した、条約制度への参加と根本的に矛盾する留保を条件として、人権条約を批准することをくろむ国は、当該留保を撤回しない限り、当事国になるとはみなされない、というアプローチであると信ずる⁽¹¹⁾」。

それでは、これらの見解をどのように評価すべきだろうか。

まず、三国政府はいずれも、留保が無効すなわち両立しないと決定された場合には、同時に、当該留保を付した国の条約に拘束されることについての同意も無効になる、と考えている。三国政府の見解は、その限りにおいては完全に一致している。しかし、それぞれの異議を注意深く眺めれば、アメリカ政府の異議とイギリス政府のそれには、留意すべき重大な相違が存在していることに気づく。それは、条約法条約第二〇条及び第二一条の「両立しない留保」に対する適用可能性についてである。

アメリカ政府は、前半部分で、留保無効の場合には批准そのものも無効になるとした上で、後半部分で、条約法条

表 非両立性を理由とする異議

条 約 名	留 保 国	異 議 国	異 議 の 文 言	年
ジェノサイド条約	ア メ リ カ	メ キ シ コ	無 効	1989
A 規 約	アルジェリア	ポルトガル	無 効	1990
B 規 約	ア メ リ カ	イ タ リ ア	当初から無効	1993
児童の権利条約	ジブティ、イラン、パキスタン、シリア	デンマーク*(1)	効果のないもの。条約は引き続き全体として効力を生じている。国際法上、許容されない留保に対する異議には、時間的制限は一切適用されない。	1995
女子差別撤廃条約	モーリシャス、韓国、ジャマイカ、バングラディシュ	メ キ シ コ	無 効	1985
同 上	タイ、キプロス	同 上	同 上	1986
同 上	モ ル ジ ブ	ポルトガル、オーストラリア	条約から生ずる義務を変更又は修正するものではない	1994
人権差別撤廃条約	イ エ メ ン	デンマーク、スウェーデン	同 上	1989
同 上	同 上	フィンランド	法的効果がない	同上
同 上	同 上	メ キ シ コ	無 効	同上
拷問等禁止条約*(2)	チ リ*(3)	イタリア、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、トルコ	同 上	同上
同 上	同 上	スウェーデン、オーストラリア、オーストリア	条約から生ずる義務を変更又は修正するものではない	同上
同 上	同 上	ブルガリア	当該留保には拘束されない	1990
同 上	東ドイツ*(4)	スウェーデン	無 効	1990
同 上	同 上	ノルウェー	法的効果を有さず	1988
同 上	同 上	デンマーク	いかなる法的基礎をも有さない	同上
同 上	同 上	オーストリア	条約から生ずる義務を変更又は修正するものではない	同上
同 上	同 上	オ ラ ン ダ	当該宣言を無視する	1989
同 上	同 上	フィンランド	法的効果を有さず	同上

: *Multilateral Treaties deposited with the Secretary General. Status as at 31 December 1995* より作成 (172)。

約第二〇条及び第二一条を引用している。当然、文脈から考えれば、両者を関連づけて読むのであろう。⁽¹¹³⁾ そうすると、無効なすなわち両立しない留保の場合にも、第二〇条及び第二一条が適用されると考えているとみなざるをえない。この後半部分は、まさに対抗力学派の見解を裏付けているかのような主張である。ただし、前半部分が対抗力学派のそれとは異なっており、かつそれゆえに、このアメリカ政府の主張は論理的には矛盾していると思われる。すなわち、無効な留保により批准そのものも無効になるのであれば、他の締約国には、第二〇条四項に基づき、両国間に条約の効力を発生させるという選択肢は残されていないことになる。従って、アメリカ政府の言うような「その選択肢は異議国に委ねられている」という事態にはなりえない。批准そのものが無効になるのであれば、両国間に条約の効力が発生することなどありえないのであり、まして「留保の限度において適用がない」(第二一条三項) などという事態は起こりようがない。結局、批准そのものも無効になるという前提に立つ限り、第二〇条及び第二一条の適用を無条件に認めることは難しいのであり、論理を一貫させるならば、無効な留保には第二〇条四項(b)のみが適用され、かつ必ず他の締約国は「別段の意図を明確に表明」しなければならいと言わなければならない。逆に言えば、両立しない留保にも第二〇条及び第二一条の適用を認めるツェマネックやガヤが、アメリカ政府のような前提に立っていない⁽¹¹⁴⁾のは、この矛盾を克服できないからであるとも言えよう。

他方、イギリス政府は、奇しくも許容性学派の言うように、そもそも許容されない留保には、条約法条約第二〇条及び第二一条は適用されないとみなしている。ただし、許容性学派の主張する二番目の帰結であり、ブリロ事件で採用され、かつ一般的意見でも採用されている可分性という観念は、認められないと述べている。その場合には、国際司法裁判所が述べたように、単に、当該留保国を当事国とみなすことはできない、⁽¹¹⁵⁾ という帰結のみが生じると言う。

要するに、イギリス政府は、許容されない留保の帰結は、条約法条約には規定されておらず、従ってその点については、条約法条約の規定を離れて、イギリス政府は国際司法裁判所が述べた規則に従ってきた、と主張しているのである。このイギリス政府の主張は、論理としては一貫している。それでは、これが許容されない留保の帰結であるとは一般化して言えるのだろうか。

先にも述べたように、数は限られているものの、ある留保を両立しないとみなしつつ、さらに当該留保により条約の効力発生が妨げられる、すなわち当事国とはみなさないと明言した実行は確かに存在する。たとえば、外交官等保護条約に対するブルンジの留保に対し、イギリス・イスラエル（共に一九八二年）・イタリア（一九八五年）が、ブルンジの留保は、条約の趣旨及び目的と両立しないので、ブルンジが当該留保を撤回するまで、同国が条約へ有効に加入したとはみなさない、と明言したことがある。⁽¹⁶⁾ また、条約法条約締結以前の実行であるが、非両立性を理由に異議を申立てたオランダと中国が、共に留保国を条約の当事国とみなさないと明言したこともある。⁽¹⁷⁾ さらに、オランダは、一九八九年にも、アメリカのジェノサイド条約に対する留保に同様の異議を申し立てている。⁽¹⁸⁾ しかし、再三述べているように、これらは非常に珍しいことであり、むしろほとんどの場合、効力発生を妨げないことが明言されている。確かに、イギリス政府は、これまでに提起した異議で、効力発生を妨げないと明言したことは一度もない。また、同政府が言うように、許容されない留保には条約法条約第二〇条及び第二一条が適用されないのであれば、条約の効力発生が妨げられることを明言する必要はない。しかし、仮にそうであるとしても、数多くの異議で、効力発生を妨げないと明言されていることをどう理解すれば良いのか。こうしてみると、やはりイギリス政府の主張を一般化することは到底不可能であり、それはイギリス及び他の若干の諸国の実行に留まると言わざるをえない。⁽¹⁹⁾ もっとも、対抗

力学派の見解には従っていない実行として位置づけることは可能だろう。

こうして、確かに未だ限られた範囲ではあるが、ガヤが言うような、両立する留保も両立しない留保も結局は同一の帰結を生ずるという事態には必ずしもなっていない。⁽¹⁰⁾むしろ、やはり異なる帰結を生ずるのだという見解を、実施（監視）機関の実行及び国際判例だけでなく、国家実行のレベルでも目にすることができるのである。他方、許容性学派の見解も、一般化できるほどに従われているわけでもない。従って、少なくとも現時点では、この点については未だ流動的である、と結論するのが妥当ではなからうか。

もっとも、この点についての対抗力学派の見解を否定するような動きは、そのほとんどが人権条約との関連で出現している。従って、こうした動きを人権条約の「特殊性」と捉え、異なる結論を導くこともできるかもしれない。しかし、先にも触れたように、ブリロ事件判決では、この文脈では条約の「特別な性質」は言及されなかった。一般的意見も表面的には同様である。ただし、一般的意見の起草過程で、ヒギンズ委員が、現第一八項で上述のような帰結を採用する理由として、「人権に関する文書の場合には、当事国を追放することは望ましくない。むしろ、引き留めるほうが好ましいのである」⁽¹¹⁾という趣旨の発言をしていた。それゆえ、一般的意見については、「特殊性」の文脈で理解するのが妥当と言えるかもしれない。しかし、それはあくまで委員会の見解であって、少なくとも一般的意見に異議を提起した三国政府は「特殊性」を認めてはいない。それどころか、三国政府は、上述のように、委員会のみならず、対抗力学派及び許容性学派のいずれの見解にも賛成していないのである。本稿では「特殊性」という理由付けをめぐる議論を詳細に検討する余裕はない。しかし、いずれの議論により説得力があるか否かに関係なく、こうした対立が現にあるという事実及びこの問題が第一の問題とは異なり条約法条約採択時には解決されなかった問題であ

ることに鑑みれば、少なくとも現時点では、第二の問題についてのこうした動きを人権条約の「特殊性」としてのみ捉えることは妥当ではないと思われる⁽¹⁸²⁾。

五、結 論

以上、留保の「有効性」の決定をめぐる二つの学派の見解を紹介し、起草過程及び国家・実施（監視）機関の実行並びに国際判例に照らして、序論で提示した疑問を検討してきた。それにより、二つの学派間の対立点は、(1)条約法条約第十九条^(c)が適用される条約に対する留保の「有効性」はいかにして決定されるのか、換言すれば、当該留保の許容性は何を基準に判定されるのか、(2)条約法条約第二一条三項は両立しない留保にも適用されるのか、換言すれば、両立する留保も両立しない留保も結局は同一の帰結を生ずるのか、という点にあることがわかった。そして、第一の点については、対抗力学派の見解の優位性は否定できないが、第二の点については、条約法条約では、完全には解決されなかった問題であり、複数の解釈を許す余地があること、さらに、実行上も依然として流動的な状況にあるという結論に至った。従って、第二の点についての両学派間の対立に終止符を打つに足る根拠は、未だ存在しない、と言わざるをえない。ペレが言うように、対立は依然として続いているのである⁽¹⁸³⁾。

多数国間条約に対する留保制度は、ここ半世紀の間に、大きな変革を経験した。連盟慣行及び汎米慣行では、全当事国が個別国家かという相違はあるものの、いずれも留保の「有効性」の決定に適用される唯一の基準は他の当事国の同意であった。しかしながら、国際司法裁判所が、ジェノサイド条約に限定されることを強調しつつ、「留保を付す自由及び留保に対し異議を申し立てる自由を制限⁽¹⁸⁴⁾」する基準として、条約の趣旨及び目的との両立性を提示して以

降、状況は変わらざるをえなくなった。同意に加えて両立性という許容性の基準が存在することになったからである。本稿でも繰り返し述べてきたように、ウォルドックは、当初この二つを融合することを拒んだ。彼は、両立性という主観的な基準に対する疑いを隠そうとせず、純粋な汎米慣行を採用することを望んだ。しかし、この望みは、当時の委員会及び国際社会には受け入れられず、必然的に同意と両立性という二つの基準を融合せざるをえなくなった。国際司法裁判所は、留保国と異議国を対等の立場に置くことによって、両者の融合をはかったが、この選択は、留保国と異議国は対等ではない、という強固な信念を持っていたウォルドックにはできなかった。その結果、異議は絶対的な権利であり、留保の非両立性という理由に限定されるものではないという観念が、現行の第二〇条四項(b)に残されることになり、両者の完全な融合は達成されなかったように思われる。そこに、留保の「有効性」の決定及びその帰結、とりわけ両立しない留保の帰結をめぐって、二つの対立する学派を存在せしめ、今なお後者についての対立には、終止符を打つことができないような状況を生ぜしめた主たる原因があるのではなからうか。

他方、その点についての両学派の対立を未だ完全に解決できないのは、条約法条約の規定の不備だけではなく、両学派の見解にはそれぞれ難点があるからであらう。留保の可分性を主張する許容性学派の見解は、条約の普遍性だけでなく一体性をも確保するという利点を有し、そして何よりも両立性の基準を法的に意味のある基準にしている。しかし、そうした利点を有する一方で、この見解には、常に批判の対象になりうる重大な欠陥がある。すなわち、国家はなぜ自らが同意しなかった条文中に拘束されなければならないのか？ 条約は国家間の合意であり、いかなる国も合意しないことには拘束されないという原則が、「条約論の出発点」⁽¹⁸⁾であるとすれば、この批判は、他のどのような利点をも凌駕するほどの説得力を持つ。実際、前章でも見たように、自由権規約人權委員会の一般的意見に異議を唱え

た三国政府は、この点を特に強調していた。もっとも、対抗力学派の主張するような、両立する留保も両立しない留保も、結局は同一の帰結を生ずるという見解も、少なくとも両立性の基準そのものに対する異議はさほど提起されていない今日では、にわかに賛成できるものではない。⁽¹³⁸⁾ 国際法委員会も、こうした錯綜した現状を十分に認識しており、この問題も研究計画の中に含まれている。⁽¹³⁹⁾ 今後の議論に注目したい。

(134) これについては、小川『前掲書』注(40)‘二二五—二三〇頁参照。

(135) U. K. -French Continental Shelf Case-First Decision, *International Law Reports*, Vol. 54, 1979, paras. 33-44, 49-62. 芹田健太郎「英仏大陸棚事件仲裁判決(抄)」『国際法外交雑誌』第七七卷第二号、七九—九二頁。

(136) Temelash vs Switzerland (Application No. 9116/80) (hereinafter cited as Temelash Case), *Decisions and Reports of the European Commission of Human Rights*, Vol. 31, p. 148, para. 82. 葉師寺「前掲論文(留保)」注(4)‘四—四二頁。

(137) Temelash Case, *supra* note. 136, p. 144, para. 59. 葉師寺「前掲論文(留保)」注(4)‘三一—三三頁。

(138) Temelash Case, *supra* note. 136, p. 144, para. 61. 葉師寺「前掲論文(留保)」注(4)‘三一頁。訳出に当たっては、葉師寺訳を参考にしつつ、若干の修正を加えた。

(139) アンペールは、委員会の意見のこの一節を「不必要」な一節とみなしている。その根拠として、(1)スイスは、委員会の権限そのものについては争っていないかったこと、(2)スイスが主張した黙示の同意という規則は、解釈宣言には適用されないこと(ここが解釈宣言と留保との本質的な相違の一つ)の一点を挙げている。それゆえ、委員会は、自らに権限があるなどとは言わずに、単に「スイスの宣言は形式的には解釈宣言であったので、当該宣言に対する他の締約国の沈黙は、それを受諾したということの意味しない」と言えたはずである’⁽¹⁴⁰⁾と云う。Imbert, *supra* note. 5, pp. 582-583.

(140) 本稿三、(三)を参照。

(141) 異なる文脈ではあるが、同様の指摘が、安藤「前掲論文(法学論叢)」注(1)‘二二頁、に見られる。筆者は、この指摘はこの文脈でも当てはまると考えた。

- (12) R. St. J. Macdonald, "Reservations under the European Convention on Human Rights", *Revue belge de droit international*, Vol. 21, 1988, p. 436.
- (13) Temelash Case, *supra* note. 136, p. 146, para. 69. R. St. J. Macdonald, *supra* note. 142, pp. 436-437.
- (14) Temelash Case, *supra* note. 136, pp. 144-145, paras. 62-65. 薬師寺「前掲論文(留保)」注(4)「三二頁。訳出に当たつて、薬師寺訳を参考として、若干の修正を加えた。」
- (15) *Eur. Court H. R. Belilos Judgment*, *supra* note. 6, p. 23, para. 47.
- (16) *Ibid.*, p. 24, para. 50. 薬師寺「前掲論文(解釈宣言)」注(4)「一二七頁。なお、本件でも、スイスの解釈宣言が留保であるか否かが問題となったが、人権裁判所は、テメルタッシュ事件での委員会とは異なり、条約法条約の定義には言及しなかった。この点を捉えて、委員会と裁判所では、条約法条約の扱いに相違があるとの指摘がある。Louis-Edmond Pettit./Emmanuel Decaux./Pierre-Henri Imbert, *La Convention européenne des Droits de L'homme, Commentaire article par article*, Economica, pp. 926-927. 他方、裁判所も「黙示的にウィーン条約法条約第二条1pの『留保』の定義に従つてゐる」との指摘もある。薬師寺「前掲論文(解釈宣言)」注(4)「一二三—一二四頁。」
- (17) I/A Court H. R., The Effect of Reservation on the Entry into Force of the American Convention on Human Rights (Arts. 74 and 75), Advisory Opinion OC-2/82 of September 24 1982. Series A No. 2, paras. 22-37. 本文では、薬師寺「前掲論文(留保)」注(4)「二三頁」で簡略にまとめられてゐる要旨を引用した。
- (18) I/A Court H. R., *supra* note. 147, para. 38. 薬師寺「前掲論文(留保)」注(4)「三四頁。」
- (19) 薬師寺「同上」二四頁。
- (20) 本稿二(一)(4)を参照。
- (21) 本稿三を参照。
- (22) 佐藤「前掲論文(一)」注(4)「六七—七四頁、同「前掲論文(二)」注(4)「六三—七七頁。福田「前掲論文」注(40)「三七四—三七六頁。」
- (23) ただし、許容性学派は、第二〇条一項が適用されると主張していない。それゆえ、全く同一の見解というわけではない。
- (24) General Comment, *supra* note. 1, especially, paras. 17-18. この点を含めて、イギリス・アメリカ及びフランスは、この条約法条約における留保の「有効性」の決定について(二・完)

意見に對して批判的な見解を表明した。“Observations by the United States and the United Kingdom on General Comment No. 24 (52) relating to reservations”, *Human Rights Law Journal*, Vol. 16, No. 10-12, 1995, pp. 422-426, and “Observations by France”, Report of the Human Rights Committee, Vol. 1, General Assembly Official Records Fifty-first Session Supplement No. 40 (A/51/40), ANNEX VI. ㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ “前掲論文 (國際人權)”注(一) 同「前掲論文 (法学論叢)」注(一)。

(155) General Comment, *supra*, note. 1, paras. 3 and 6.

(156) *Ibid.*, para. 17.

(157) 本稿一「」を参照。

(158) 本稿一「」を参照。

(159) *Netherlands Yearbook of International Law*, 1982, pp. 216-217. (cited by Gaja, *supra*, note. 32, p. 316.)

(160) Gaja, *ibid.*

(161) *Eur. Court H. R. Belilos Judgment*, *supra*, note. 6, p. 24, para. 49. 藥師寺「前掲論文 (解釈宣言)」注(4) 三九頁。

(162) *Eur. Court H. R. Belilos Judgment*, *supra*, note. 6, p. 28, para. 60. 藥師寺「前掲論文 (解釈宣言)」注(4) 四九頁。

(163) Susan Marks, “Reservations Unhinged: The Belilos Case before the European Court of Human Rights”, *I. C. L. Q.*, Vol. 39, 1990, p. 311, Henry J Bourguignon, “The Belilos Case: New Light on Reservations to Multilateral Treaties”, *Virginia Journal of International Law*, Vol. 29, 1989 (II), pp. 380-382., Louis-Edmond Pettit/Emmanuel Decaux/Pierre-Henri Imbert, *supra*, note. 146, p. 941. ただし、厳密に言えは、マークス以外の論者は、ローターバクトが提唱した基準を採用したと述べている。しかし、その基準を許容性学派は採用してゐるの、あえて両者を区別する必要はないと考えた(本稿一「」を参照)。

(164) Iain Cameron and Frank Horn, “Reservations to the European Convention on Human Rights: The Belilos Case”, *German Yearbook of International Law*, Vol. 33, 1990, p. 116.

(165) 安藤「前掲論文 (法学論叢)」注(一) 一一頁。

(166) もっとも、そうした傾向が一部で見られる反面、両立しない留保に対する異議の場合にも、依然として条約法条約第二一

条三項が適用されると明言されることもある。たとえばオランダは、一九九三年、B規約に対するアメリカの留保に対し、当該留保の非両立性を認定しつつ、条約法条約第二一条三項の規定に服することを条件にして、当該異議は両国間における条約の効力発生の障害とはならない¹⁶⁶と述べている。Multilateral Treaties deposited with the Secretary General, Status as at 31 December 1995 (hereinafter cited as *Multilateral Treaties*), pp. 132-133.

(167) General Comment, *supra* note. 1, para. 18.

(168) アメリカはともかく、ヨーロッパ人権条約の当事国であり、ブリロ事件判決の折りには異議を唱えなかったイギリスとフランスが、今回は異なる対応を採ったことは興味深い。

(169) Observations by the United States, *supra* note. 154, pp. 423-424.

(170) Observations by France, *supra* note. 154, para. 13.

(171) Observations by the United Kingdom, *supra* note. 154, p. 424, paras. 14-15.

(172) 本文中に掲げた表につき、表に付した番号に従い、いくつか補足しておく。

* (1) このデนมマークの異議は、注の形式で掲載されており、公式の異議としては認められていないと思われる。Multi-lateral Treaties, *supra* note. 166, p. 212.

* (2) 拷問等禁止条約は、第二八条と第三〇条において、独自の留保条項を規定しているが、この条項の性質について、二つの見解がある。一つは、これらの条項により、拷問等禁止条約は、条約法条約第一九条(b)すなわち特定の留保のみを認めている条約に該当すると見る見解である。今一つは、それらの条項には、特定の留保のみを認めるとは明言されていないので、第一九条(c)が適用されると見る見解である。実際、当事国間においても、この点については見解の相違が見られる。スペイン・ギリシャ・イタリアは、第一九条(b)に該当する条約とみなし、その旨を明記した異議を申し立てているが、その他の国は、非両立性を理由に異議を申し立てていない。ibid., pp. 191-194. 本稿では、この点について、詳細に取り扱う余裕はないが、さしあたり、第一九条(c)が適用されるとみなしている国の実行を取り上げることにした。なお、ラインザードウ(Lijnzaad)は、第一九条(c)の適用に肯定的な評価を下しつつある。Liesbeth Lijnzaad, *Reservations to UN-Human Rights Treaties-Ratify and Ruin?*, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, pp. 373-374, 392.

* (3) チリは、一九九〇年、すべての留保を撤回することを決定し、その旨を事務総長に通知した。Multilateral Treaties, 条約法条約における留保の「有効性」の決定について(二・完)

supra note. 166, pp. 193-4. ラインザードゥ (Lijnzaad) によれば、このチリの決定は、同国内の政治状況の変化によるものが大きく、多くの国からの異議も、その決定を促したものとみるべきであるとされる。Lijnzaad, *op. cit.*, pp. 385-386, 392-393.

* (4) 旧東ドイツも、一九九〇年、ドイツ統一の直前に、留保及び宣言を撤回した。 *Multilateral Treaties, supra* note. 166, p. 192. もっとも、旧東ドイツの撤回は、時期を考えると、チリ以上に政治状況の変化によるものの方が大きく、むしろ思われる。 Cf. Lijnzaad, *op. cit.*, pp. 385-386, 392-393.

(173) 安藤「前掲論文(法学論叢)」注(一)「一二頁。

(174) 本稿「一」を参照。

(175) *I. C. J. Reports 1961, supra* note. 70, p. 29.

(176) *Multilateral Treaties, supra* note. 166, pp. 716-717.

(177) *Ibid.*, pp. 91-92.

(178) *Ibid.*, p. 92.

(179) なお、安藤仁介は、「許されない留保の法的効果」について、次のように言う。すなわち、B規約が多種多様な人権に関わる規定を包含していること、及び、それらが別個の独立した条約によって特別に保護されている例がみられることに鑑みれば、B規約は別個の独立した諸条約を一本化した条約であり、それゆえB規約は、「もともと複数の目的を担っていると思われることができる」。そして、B規約の中の「二つの目的と両立しない留保はそれ以外の部分の効力に影響しない」と説明することもあるが「不可能ではないであろう」とし、B規約については、両立しない留保の可分性という概念を採用することには肯定的な見解を示している。安藤「前掲論文(法学論叢)」注(一)「一二―二三頁。

(180) ただし、ガヤは、本稿で採り上げた事例以前の実行に基づき、結論を下していることを付言しておく。

(181) CCPR/C/SR. 1382, para. 11. 同様の見解を表明しつつの学説として、Giegerich (Ann. 1), S. 774 ff., R. St. J. Macdonald, *supra* note. 142, p. 449, 安藤「前掲論文(法学論叢)」注(一)「一二―二三頁。ただし、これによれば、この理由付けは法的には問題があると思われる。Pellet, *supra* note. 7, pp. 75-76, paras. 226-230. なお蛇足であるが、ヒギンス委員は、一般的意思見の起草者でもある。

(182) 一九九六年に、ペレが提出した第二報告書でも、この問題は人権条約との関連でのみ検討すべきであるとは考えられていない。Alain Pellet, "Second Report on Reservations to Treaties", A/CN.4/477, para. 37. また、彼は、「これは、まぎれもなく本研究で最も難しい問題であって、ILC委員も第六委員会での国家代表もこの点では見解が一致している」とも述べている。ibid., para. 42. この感想が、条約法条約の留保規則の再検討という文脈で述べられていることに留意したい。

(183) 本稿一を参照。

(184) I. C. J. Reports 1951, *supra* note. 70, p. 24.

(185) Ibid.

(186) 小川『前掲書』注(40)、一一五頁。

(187) たとえば、ペレは、両立しない留保の可分性という考え方は「条約約束のまさに本質である合意 (consensuality) を全く考慮していない」と厳しく批判している。Pellet, *supra* note. 7, pp. 75-76, para. 228.

(188) 一般的意見に異議を提起した三国政府が、両立性の基準が規約に適用されると自体には、反対しなかったことは、決して偶然ではなように思われる。

(189) Pellet, *supra* note. 182, para. 37.